

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/795

הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (תיקון – חובת מיחזור פסולת רכב חשמלי ורכב היברידי), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "קבוצת סיווג" יבוא :

"רכב חשמלי" – רכב מנועי המונע באמצעות מנוע חשמלי וכן רכב מנועי שאינו מונע באמצעות מנוע בעירה פנימית או בגז בלבד ;

"רכב היברידי" – רכב מנועי, בעל מנוע המורכב ממנוע חשמלי וממנוע בעירה פנימית ;

(2) בהגדרה "רכב מנועי", המילים "לרבות רכב מנועי המונע במנוע חשמלי" – יימחקו ;

(3) אחרי ההגדרה "סוללת כפתור" יבוא :

"פעולות הכנה למיחזור של רכב חשמלי או רכב היברידי" – לרבות ניקוז נוזלים ושמן, שאיבת גזים, הוצאת כלל החומרים המסוכנים, הפרדת סוללות ופירוק צמיגים בהתאם להוראות היצרן ועל פי כל דין ;

(3) אחרי ההגדרה "פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי" יבוא :

"פסולת רכב חשמלי או היברידי" – רכב חשמלי או רכב היברידי וכן כל רכיב שלהם או חומר מתכלה שהוא חלק מהם, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מפסולת כאמור ;

¹ ס"ח תשע"ב, עמ' 530.

הוספת סעיף 4א 2.

אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא :

"חובת מיחזור 4א. (א) יצרן ויבואן של רכב היברידי או רכב חשמלי, יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת רכב היברידי ורכב חשמלי רכב חשמלי או רכב היברידי, בשיעור של 50 אחוזים לפחות מסך משקל כלי הרכב החשמליים או ההיברידיים שמכר היצרן או היבואן באותה שנה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2023) עד יום י"ד בטבת התשפ"ט (31 בדצמבר 2029), יהיו יעדי המיחזור של רכב חשמלי ורכב היברידי, כמפורט להלן :

- (1) בשנת 2023 – 15 אחוזים ;
- (2) בשנת 2024 – 20 אחוזים ;
- (3) בשנת 2025 – 25 אחוזים ;
- (4) בשנת 2026 – 30 אחוזים ;
- (5) בשנת 2027 – 35 אחוזים ;
- (6) בשנת 2028 – 40 אחוזים ;
- (7) בשנת 2029 – 45 אחוזים."

תיקון סעיף 36 3.

בסעיף 36 לחוק העיקרי, בסופו יבוא :

- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובסופו יבוא "ולמעט פעולות הכנה למיחזור של רכב חשמלי ורכב היברידי."
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) השר יקבע הוראות לעניין פעולות הכנה למיחזור של רכב חשמלי ורכב היברידי."

תיקון סעיף 43 4.

בסעיף 43(ג) לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא :

"(1) לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיף 3, 4 או 4א ;"

תיקון סעיף 46 5.

בסעיף 46 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) לא עמד יצרן, יבואן או גוף יישום מוכר ביעדי המיחזור לפי סעיף 4א, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 9,500 שקלים חדשים בשל כל טונה של פסולת רכב חשמלי או היברידי שלא ביצע לגביה מיחזור מוכר בהתאם ליעדים האמורים; על אף האמור, בשנים 2023 עד 2025 יהיה סכום העיצום הכספי שרשאי המנהל להטיל כאמור, כמפורט להלן:

(1) בשנים 2023 ו-2024 – 7,000 שקלים חדשים;

(2) בשנת 2025 – 8,000 שקלים חדשים."

תיקון סעיף 63 6. בסעיף 63(א) לחוק העיקרי –

(1) במקום פסקה (9) יבוא:

"(9) רכב מנועי המונע על ידי מנוע בעירה פנימית או גז."

(2) פסקה (10) – תימחק.

תיקון התוספת הראשונה 7. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 6 יבוא:
הראשונה

"7. רכב חשמלי או רכב היברידי, שהוא אחד מאלה, כהגדרתו בפקודת התעבורה²:

(1) רכב פרטי;

(2) רכב מסחרי;

(3) רכב עבודה;

(4) רכב ציבורי."

דברי הסבר

יש צורך להיערך לכניסת זרם הפסולת החדש ומתן מענה לטיפול סביבתי הולם לפסולת רכבים חשמליים והיברידיים בסוף חייהם, במיוחד נוכח המגמה העולמית, ולפיה מדינות וערים בעולם קובעות מדיניות של איסור מכירת רכבים מזהמים בשני העשורים הקרובים כאמצעי להגיע ליעד הפחתה של 0% פליטות מרכבים. מגמה זו, בשילוב מגמות השוק העולמי המתקדמות למעבר משימוש ברכבים המונעים על ידי מנוע בעירה פנימית לרכבים חשמליים והיברידיים בשוק העולמי והאירופי בפרט, ונוכח הצפי

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

לאותן מגמות בשוק הישראלי בשנים הקרובות בעקבות פעולות משרד האנרגיה להאצת כניסתם, מדגישה צורך זה ביתר שאת.

להבדיל מרכבי מנוע בעירה פנימית, רכבים חשמליים והיברידיים כמעט ואינם מכילים חומרים מסוכנים נוזליים כמו שמנים מינרליים ונוזלי קירור. רכבים חשמליים אינם מכילים דלקים לסוגיהם, אלא מכילים כמות גדולה יותר של חומרים מורכבים רכיבים אלקטרוניים ומאגרי אנרגיה. אותם רכיבים כמו תוצרי פלסטיק עתירים במעכבי בעירה, מתכות, רכיבים חשמליים ואלקטרוניים, יחד עם סוללות ומצברים (לרוב מסוג Lithium Ion) מכילים חומרים מסוכנים אשר ללא טיפול סביבתי נאות בסוף חייהם, מהווים סכנה בעלת השפעה שלילית על הסביבה, בריאות הציבור, סכנת התלקחות וניקיון המרחב הציבורי.

כידוע, זיהום קרקע עקב דליפת חומרים מסוכנים מפסולת אלקטרונית, סוללות ומצברים מהווה את אחת הסכנות הבריאותיות הקשות ביותר לתיקון והמשמעותיות לאדם, לחי ולצומח, חומרים מסוכנים אלה מחלחלים לעומק האדמה ונמהלים במי תהום הנשאבים לצורכי שתיה והשקיה חקלאית. זרם פסולת זה הוסדר לטיפול בשנת 2012 בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות המתבסס על עקרונות הדירקטיבות האירופאיות.

נוכח השוני במרכיבים בין סוגי הרכבים שלעיל, הטיפול הסביבתי של רכבים חשמליים או היברידיים מצריך טיפול שונה משל רכבים בעלי מנוע בעירה פנימי. כך, הטיפול ברכבים חשמליים והיברידיים מותאם לפסולת חשמלית, אלקטרונית ולסוללות יותר מאשר לטיפול בדומה לרכב בעל מנוע בעירה. יש להדגיש כי לאחר הפרדת החומרים המזהמים בפסולת זו, הכוללים צמיגים, סוללות, מצברים ונוזלים שונים ("DEPOLLUTION"), אופן המשך הטיפול במרכיבי הרכב היא בדומה לפסולת אלקטרונית וחשמלית. קיים דמיון רב יותר בין אופן הטיפול בפסולת רכב חשמלי לבין אופן הטיפול במכונת כביסה, טלפון נייד, שואב אבק אלחוטי, קורקינט חשמלי או אופניים חשמליים, מאשר לדמיון לטיפול בפסולת רכב בעל מנוע בעירה פנימי.

כיום, זרם הפסולת האלקטרונית והסוללות מטופל תחת הסדר החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012 תוך בקרה, פיקוח והנחיות מקצועיות של המנהל מטעם השר להגנת הסביבה, ותוך השגת יעדי המיחזור שנקבעו בחוק ושינוי משמעותי בכל הנוגע לאופן הצריכה והטיפול בפסולת. בעצם יישום החוק העלויות החיצוניות הסביבתיות של פסולת זו מושתות על היצרנים והיבואנים, ואף מוסרים מהמדף מוצרים בעלי פוטנציאל זיהום משמעותי. החוק מטמיע את עיקרון "המזהם משלם" על ידי שימוש במנגנון "אחריות היצרן המורחבת" (EPR - Extended Producer Responsibility) המטיל על היצרנים והיבואנים את אחריות המימונית והתפעולית לטיפול סביבתי בפסולת של המוצרים שהכניסו למשק, ומשכך בעשור האחרון הוקמו תשתיות טיפול מתקדמות לפסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות בארץ.

על מנת לעמוד בחובתם על פי חוק זה, היצרנים והיבואנים נעזרים בגוף יישום מוכר (PRO – Producer Responsibility Organization) הפועל ברישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה ומפוקח על ידו. גוף זה אמור להפעיל מנגנון מוסדר לאיסוף ומיחזור מוכר של פסולת אלקטרונית וסוללות. המנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה רשאי למנות, להנחות, להטיל עיצומים ולקבוע הסדרים לאיסוף פסולת זו בהתאם

לשינויים בתחום והדרישות הסביבתיות.

כיוון שנכון להיום, מתקיים מנגנון פעיל, יעיל וצומח שמוסדר בחוק, לטיפול בפסולת חשמלית אלקטרונית וסוללות ומנגנון זה עומד ביעדי המיחזור של החוק, מוצע להוסיף תיקון לחוק המחיל את החוק על פסולת רכבים חשמליים והיברידיים. תיקון חוק זה ישמש כפתרון מיידי, נקודתי ומקדים עד לחקיקה חדשה ורחבה לטיפול בכלל פסולת הרכבים בסוף חייהם בישראל, הליך חקיקתי שעלול להיות ממושך ומסובך לביצוע בטווח השנים הקרובות, בעיקר לאור ניסוח דירקטיבה חדשה בתחום זה באירופה. בעזרת תיקון החוק המוצע ושימוש במנגנון הקיים תמנע פגיעה בבריאות הציבור ובסביבה האקולוגית בישראל.

תיקון סעיף 2 – הגדרות:

להגדרה "רכב מנועי" - כיוון שמוצע בתיקון חוק זה להכיל פעולות הכנה למיחזור של רכבים חשמליים ורכבים היברידיים, מוצע בתיקון חוק זה לבצע הפרדה בהגדרות בין רכב מנוע בעירה פנימי לרכב חשמלי ורכב היברידי ועל כן להסיר מהגדרת "רכב מנועי" את ההתייחסות לרכב המונע במנוע חשמלי. בנוסף, מוצע להגדיר "רכב חשמלי" כרכב מנועי המונע במנוע חשמלי, ו"רכב היברידי" כרכב מנועי בעל מנוע כלאיים המורכב ממנוע חשמלי וממנוע בעירה פנימית.

להגדרה "פעולות הכנה למיחזור של רכב חשמלי ורכב היברידי" - מוצע בתיקון חוק זה להגדיר פעולות הכנה למיחזור של רכב חשמלי ורכב היברידי כפעולות של ניקוז נוזלים כמו שמנים, הפרדת סוללות וצמיגים בהתאם להוראות היצרן טרם העברת הפסולת למיחזור במיתקן טיפול המוגדר בחוק. פעולות אלו מפרידות את החומרים המסוכנים בפסולת הרכבים החשמליים וההיברידיים וכך מתאפשר לטפל בהם באופן מסודר וסביבתי כחוק. יחד עם זאת, נמנע זיהום סביבתי בתהליך המיחזור בו עלולים לזלוג חומרים מסוכנים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור במידה ואינם מופרדים ומטופלים בנפרד מפסולת של רכבים חשמליים והיברידיים כראוי.

להגדרה "פסולת רכב חשמלי" - מוצע בתיקון חוק זה להגדיר פסולת רכב חשמלי כרכב חשמלי וכן כל רכיב של רכב חשמלי וחומר מתכלה שהוא חלק מרכב חשמלי, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מפסולת.

להגדרה "פסולת רכב היברידי" - מוצע בתיקון חוק זה להגדיר פסולת רכב חשמלי כרכב חשמלי וכן כל רכיב של רכב חשמלי וחומר מתכלה שהוא חלק מרכב חשמלי, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מפסולת כאמור. **הוספת**

סעיף 4א – חובת מיחזור רכב היברידי ורכב חשמלי:

סעיף קטן (א) - בהתאם לעיקרון הסביבתי של "אחריות יצרן מורחבת", מוצע לקבוע כי יצרן ויבואן של רכבים חשמליים והיברידיים יהיו חייבים במיחזור מוכר של פסולת רכבים חשמליים והיברידיים בשיעורים של 50 אחוזים מסך משקל הרכבים החשמליים וההיברידיים שמכרו באותה שנה.

סעיף קטן (ב) - לצורך התארגנות ליישום מלא של החובות המוטלות על יצרנים ויבואנים של רכבים חשמליים והיברידיים, מוצע לקבוע שיעורי יעדי המיחזור לשנת 2023 העומדים על 15 אחוזים, עד להגעה ליעדים הסופיים בשנת 2029 בשיעור של 45% מכלל הרכבים מסוג זה הנמכרים. על כן, מומלץ ליישם תוך עמידה הדרגתית ביעדים בדומה לנעשה ליעדי מיחזור הסוללות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי

אלקטרוני וסוללות בתשע"ב–2012.

תיקון סעיף 36 – איסור על ביצוע טיפול במרכז לפסולת ציוד וסוללות

בשל הפוטנציאל לגרימת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים כתוצאה מטיפול לא נאות בפסולת ציוד אלקטרוני וסוללות ומצברים והחשש מטיפול בפסולת זו במרכזים ומיתקנים לא מוסדרים, מוצע לקבוע הוראות לעניין מיון, איסוף, הכנה לשימוש חוזר, הכנה למיחזור וטיפול בפסולת כאמור לפרק ו' בחוק. על כן, מוצע להוסיף לסעיף 36, האוסר על ביצוע פעולות טיפול כמו מיחזור, השבה או סילוק במרכז לפסולת ציוד וסוללות, תיקון המאפשר למרכז פסולת ציוד וסוללות לבצע פעולות הכנה למיחזור לפסולת רכבים חשמליים ורכבים היברידיים כהגדרתם בתיקון החוק המוצע.

תיקון סעיף 43 – עונשין

על מנת להחיל אכיפה על אי עמידה ביעדי המיחזור של פסולת רכבים חשמליים והיברידיים מוצע להוסיף לפרק ח' (עונשין) סעיף קטן הנוגע ליעדי המיחזור של פסולת זו.

תיקון סעיף 46 – עיצומים כספיים

מוצע להוסיף סעיף קטן (ז) בדבר אי-עמידה ביעדי המיחזור של פסולת רכבים חשמליים והיברידיים, תהווה הפרה שתוביל להטלת עיצום כספי בשיעור של 9500 שקלים חדשים בשל כל טונה של פסולת ציוד וסוללות שלא בוצע לגביה מיחזור מוכר בהתאם ליעדים האמורים. על אף האמור, מוצע להפחית את העיצום הכספי למשך תקופת היערכות בין השנים 2023-2025 כאשר בין השנים 2023-2024 העיצום יעמוד על 7000 שקלים חדשים ובשנת 2025 יעמוד על 8000 שקלים חדשים.

תיקון סעיף 63 – סייג תחולה

כיוון שמהות תיקון החוק המוצע נועד להכיל פסולת רכבים חשמליים ורכבים היברידיים מוצע להסיר מסעיפים קטנים (9) ו-(10) בסעיף 63 את הכללתם של רכבים חשמליים ורכבים היברידיים ועל כן לסייג תחולה לרכב מנוע בעירה פנימי ומרכיביו לרבות סוללות ומצברים בלבד.

תיקון התוספת הראשונה לחוק

מוצע להוסיף קבוצת סיווג הנוגעת לרכבים חשמליים או היברידיים בהם רכב פרטי, רכב מסחרי, רכב עבודה ורכב ציבורי כהגדרתם בפקודת התעבורה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/3588/24).

הצעת החוק זהה לפ/3588/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)